

징 계 요 구

1. 제 목 : 직원 관리·감독 소홀
2. 징계대상자 : ○○보훈병원 ⊖⊖직 ○급 ○○○
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) ****.**,*. ⊖⊖직으로 입사하여 현재 ○○○병원 ♠♠♠♠ ⊖⊖⊖⊖으로 재직 중이며, 20**.**, ~ 20**.**, 기간동안 ●●●●병원 ●●●●부 ●●●●●●●●으로서 ●●●●●● 총괄 관리·감독 업무를 수행하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임) 제1항, 제7조(지휘·감독)에 따르면 모든 임직원은 직무에 상응하는 권한을 가지고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며 상급자는 소속 하급직위를 지휘·감독하고 소속업무를 검사, 조정 또는 지도하며 명령을 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

공단 「인사규정」 제58조의4(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) 제1항 및 제2항에 따르면 비위 사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 비위행위자와 감독자에 대하여 징계를 요구하고 의결할 수 있으나,

다만, 단독 비위행위 또는 금품·향응수수, 공금횡령 등 부정부패에 관한 사항에 관해서는 감독자가(감독자가 비위 행위 당사자가 아닐 경우) 그 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법 타당하게 조치한 징계사건 등의 경우 징계의결을 하지 아니할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 상급자는 자신의 직무뿐 아니라, 소속 하위직원들을 지휘·감독하는 책임자로서 업무의 검사, 조정, 지도 등 직원을 성실히 관리하고, 직원들의 비위행위 발견 시에는 즉시 보고 등 적절한 조치를 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 20**년 ○월 ㉠㉡㉢㉣병원 ㉤㉥㉦㉧㉨㉩으로 보직을 부여받아 ㉪㉫㉬㉭ 직원들을 관리하고 업무를 총괄할 책임이 있으나, ㉮㉯ 내에서 장기간 지속적인 공단 규정 및 관련 법령에 위배되는 비위 행위들이 자행되고 있었음에도 ㉰㉱㉲㉳㉴㉵으로서의 관리·감독 업무를 소홀히 하였습니다.

특히, ㉮㉯ 근무표 및 시간외 근무 명령의 최종 전결권자임에도 20**년과 비교 시 ㉰㉱㉲의 주 *회 야간근무 투입, 시간외 근무 증가 등 기존 ㉮㉯ 근무형태와 다르게 운영되고 있음에도 이에 대해 확인 및 관리하지 아니하였으며,

㉮㉯ 근무지가 ㉰㉱㉲, ㉳㉴㉵ 두 곳으로 분리되어 있어 직원 관리에 다소 어려움이 있음에도 근무시간 중 순시를 통한 직원 관리·감독이 이루어지지 않아 ㉳㉴㉵ ㉮㉯실 내 ○○○ 직원이 빈 사무실 공간을 장기간 사적 용도로 사용하고 있는 사실을 확인하지 못하였고,

또한, ㉮㉯㉰이 업체로부터 ㉱㉲㉳㉴ ㉵㉶㉷ 2대를 무상으로 제공받아 ㉸㉹에 설치하였음에도 이를 인지하지 못하였으며, 병원 내에 고철을 모아두고 이를 판매하여 발생한 판매대금을 ㉮㉯ 회식비용, 유니폼 구매 등이 사용한 사실을 방관하였습니다.

아울러 원내 ○○○○과 관련하여 ㉮㉯에서는 ㉰㉱㉲ 및 ○○ 등의 ○○·○○를 위해 외부업체와의 계약이 빈번하게 이루어지고 있으나, 직원들이 직무관련자와의 사적인 접촉을 하지 않도록 주의·감독해야 함에도 이를 소홀히 하여 ㉮㉯㉰, ㉰㉱㉲이 직무 관련 업체에 금품 등을 수수하는 행위가 발생하였 하였습니다.

이는 ○○○○과 ○○○○의 ○○○○이 자 ○○○○은 징계대상자로서, 소속 부서에 대한 정기적인 순시 및 직원과 업무에 대한 지도·감독 책임이 있음에도 맡은 바 임무를 다하지 않은 것으로 판단됩니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 본 건과 관련하여, ○○ ○○○ ○○, ○○○○ ○○○○, ○○ □.□.□.□.□.□. 등으로 인해 ○○○○의 업무가 과중하여 해당 사안들에 충분히 신경 쓰지 못한 점에 대해 아쉬움을 표명하였으며, 직원들을 좀 더 세심하게 챙기지 못한 것에 대해 유감과 함께 죄송한 마음을 표하며 결과적으로 이러한 일이 발생하게 되어 매우 아쉽다고 진술하였습니다.

그러나, ○○○○으로서 ○○○ 직원들을 지휘·감독하고 ○○○의 업무 전반에 대해 점검·지도·관리할 책임이 있음에도 불구하고, 징계대상자는 관련 사실에 대해 일관되게 “모른다”는 답변으로 일관하였으며, 이는 ○○○○으로서의 맡은 바 책무를 다하지 아니함은 스스로 인정하는 것으로 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따른 직무태만과 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임)에 따른 소임을 다하지 않은 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임)을 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호 및 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

20**. 9.

감 사 ○ ○ ○